



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000346/2009/CA1

Paraná, 19 de septiembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**PEREYRA RODOLFO RAMON Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ORDINARIO**", Expte. N° FPA 21000346/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado a fs. 110/120 por la parte demandada, contra la resolución de fs. 105/108 que rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma la sentencia apelada. Impone las costas a la demandada; regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

La sentencia apelada, en prieta síntesis, desestimó la pretensión deducida respecto del 2769/93 y condenó al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 y dispuso el pago de retroactivos e intereses a tasa pasiva.

A fs. 122/128 contesta agravios la actora y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 128 vta.

II- a) Que el impugnante relata las circunstancias de la causa y sostiene que se encuentran cumplimentados los requisitos comunes exigidos para la procedencia del remedio



intentado. Entiende que existe cuestión federal toda vez que al asignarse carácter remunerativo y bonificable a los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 se decidió contra las normas de naturaleza federal. Seguidamente, argumenta en torno el carácter particular de los suplementos y compensaciones establecidas por el decreto 2769/93, lo que fue ratificado por la Corte, y destaca que el hecho de que los decretos reseñados se refieran a las mismas compensaciones en nada desvirtúa su carácter particular, todo lo cual es acorde a lo resuelto originariamente por la Corte, y en su reciente jurisprudencia en la causa "Zanotti". Por último alega que con el dictado del decreto 1305/12 la cuestión se ha tornado abstracta.

b) Que la contraria solicita que se rechace el recurso interpuesto, con costas.

III- a) Que el recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar la admisibilidad o no del recurso extraordinario interpuesto.

b) Que en cuanto a la cuestión federal invocada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000346/2009/CA1

las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

“La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48” (por ejemplo Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1083; 307:1371, etc.), cit. en Guastavino, Elías P. “Recurso extraordinario de inconstitucionalidad”, t. I, Ed. La Rocca, Bs.As., 1992, p. 429.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excmá. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 del CPCCN).



Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y cúmplase.

CINTIA GRACIELA GOMEZ DANIEL EDGARDO ALONSO MATEO JOSÉ BUSANICHE

**ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 19/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#3467778#188525887#20170919113609244